

1016867-72.2022.8.26.0554

Classe: Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública

Assunto: IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores

Magistrado: Genilson Rodrigues Carreiro

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 1ª Vara da Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo, na seguinte conformidade:

I - o imposto pago será restituído proporcionalmente ao período, incluído o mês da ocorrência em que ficar comprovada a privação da propriedade do veículo;

(...)

Ora, a autora juntou boletim de ocorrência na qual consta a comunicação de roubo do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

1ª Vara da Fazenda Pública

Praça IV Centenário, 3, Santo André - SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1016867-72.2022.8.26.0554 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1016867-72.2022.8.26.0554

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores

Requerente:

Maria Luzia Moreno Valência Vargo

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Genilson Rodrigues Carreiro

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95.

Fundamento e Decido.

O julgamento é realizado independentemente da produção de outras provas, uma vez que os elementos carreados aos autos são suficientes para a formação de um juízo de certeza quanto à melhor solução a ser dada ao litígio.

De início, refuto a preliminar de falta de interesse processual suscitada pela demandada, na medida em que é possível extrair a resistência à pretensão autoral da própria peça apresentada.

Superada essa questão, passo ao exame do mérito.

O pedido é procedente.

Com efeito, dispõe a Lei Estadual nº 13.296/08 em seu artigo 14:

Artigo 14 - Fica dispensado o pagamento do imposto, a partir do mês da ocorrência do evento, na hipótese de privação dos direitos de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo, na seguinte conformidade:

I - o imposto pago será restituído proporcionalmente ao período, incluído o mês da ocorrência em que ficar comprovada a privação da propriedade do veículo;
(...)

Ora, a autora juntou boletim de ocorrência na qual consta a comunicação de roubo do veículo placa EIY 4116 ocorrido em 04 de fevereiro de 2021 (fls. 19/20).

Também comprovou a transferência do veículo para a seguradora (fl. 21), de modo que, ainda que automóvel tenha sido posteriormente recuperado, este não mais pertencia à demandante.

De outra parte, não assiste razão à Fazenda ao afirmar que competiria à autora informar a ocorrência do crime e perda da posse. Isso porque o fato foi devidamente comunicado à Polícia Civil, órgão integrante da Fazenda Estadual, que deve garantir a comunicação das informações lançadas nos bancos de dados dos órgãos que a integram.

Ademais, não se mostra razoável exigir que a vítima de crime, após regular comunicação à autoridade policial, tenha ainda de se preocupar em comunicar outros órgãos acerca do ocorrido.

Neste mesmo sentido entende o E. TJSP:

IPVA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITOS FISCAIS - IPVA'S, TAXAS DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) E MULTAS DECORRENTES DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - VEÍCULO OBJETO DE CRIME DE ESTELIONATO - DESCARACTERIZAÇÃO DA PROPRIEDADE - INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - O IPVA tem a propriedade de veículo automotor como fato gerador, dispensando-se seu pagamento se ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize o seu domínio útil ou a sua posse, na forma do art. 11 da Lei Estadual nº 6.606/89 e do art. 14 da Lei Estadual nº 13.296/08 - Comunicação do fato à Polícia Civil, por meio da lavratura de Boletim de Ocorrência, bem como ao CIRETRAN da localidade - Situação demonstrada, cumprindo a parte com ônus de que trata o art. 333, I, do CPC (atual 373, I, do CPC/15) - Inexigibilidade dos tributos que se impõe Sentença de procedência mantida. AFASTAMENTO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - Inviabilidade Observância ao princípio da causalidade Hipótese dos autos em que a Fazenda deu azo à propositura da presente demanda ao exigir da autora o pagamento dos tributos e demais encargos incidentes sobre o veículo no período em que a mesma se viu privada de exercer a posse sobre o referido bem - Responsabilidade da Fazenda pelo pagamento das verbas sucumbenciais (Ap. Nº 0010729-78.2014.8.26.0266, 8ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Leonel Costa, j. 20.07.2016).

O pedido de indenização por danos morais também deve ser acolhido.

Por expressa previsão constitucional, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, como regra geral, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (art. 37, § 6.º, CF).

Entretanto, em se tratando de omissão, do qual resulte dano na esfera jurídica de terceiros por não ter sido realizada determinada prestação dentre as que incumbem ao Estado, fala-se na incidência da teoria da faute du service publique e não em responsabilidade objetiva.

Dito de outro modo, temos que a regra, com relação ao Estado, é a responsabilidade objetiva fundada no risco administrativo sempre que o dano for causado por agente público nessa qualidade. No entanto, se o dano não decorrer da atividade estatal (comportamento positivo), a responsabilidade será subjetiva, fundada na culpa anônima ou falta do serviço, advinda da omissão (genérica) que tenha concorrido para não evitar o resultado, quando tinha o dever legal de impedi-lo. Outrossim, caso a Administração Pública tenha sido alertada a respeito de determinado comportamento positivo que deveria tomar ou ocupe a qualidade de guardião, mas negligencie seu dever e adote postura de inércia, sendo seu comportamento uma das causas do evento danoso, nesse caso, caracterizada a omissão específica, aplica-se também a responsabilidade objetiva.

Ainda preambularmente, assinalo que a imputação de responsabilidade civil, objetiva ou subjetiva, exige a presença de dois elementos de fato (a conduta do agente e o resultado danoso) e um elemento lógico-normativo, o nexó causal (que é lógico, porque consiste num elo referencial, numa relação de pertencibilidade, entre os elementos de fato; e é normativo, porque tem contornos e limites impostos pelo sistema de direito).

Precisamente quanto ao nexó causal, por força do artigo 403 do Código Civil, aplica-se a teoria do dano direto e imediato, também denominada teoria da interrupção do nexó de causalidade ou causalidade adequada, que incide a todas modalidades de responsabilidade, seja ela contratual ou extracontratual, subjetiva ou objetiva. Segundo referida teoria, só admite o nexó de causalidade quando o dano é efeito necessário de uma causa, ou seja, considera-se causa do dano o evento que se liga diretamente a ele, desde que seja necessário, no sentido de exclusivo e idôneo para, por si só, provocar a ofensa, dispensadas outras causas.

Em síntese: ninguém pode ser responsabilizado por aquilo a que não tiver dado causa e somente se considera causa o evento que produziu direta e concretamente o resultado danoso.

Estabelecidas essas premissas, da análise dos autos, verifica-se que assiste razão à autora.

Isso porque a demandada procedeu a inscrição do suposto débito em dívida ativa, bem como sua inscrição no CADIN (fl. 24).

Vale ressaltar que o CADIN (Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de órgãos e entidades estaduais), nos termos da Lei Estadual nº 12.799/08, visa criar um cadastro único, possibilitando à Administração acompanhar o beneficiário de crédito do setor público que se encontra na situação simultânea de favorecido e inadimplente (art. 1º, parágrafo único).

Assim, presente o abalo de ordem moral, vez que a autora, conforme já explanado, não era mais contribuinte do IPVA.

Relativamente à prova do dano moral, esta se torna desnecessária, ante às circunstâncias do caso concreto.

Nesse sentido, o magistério de SERGIO CAVALIERI FILHO:

“(...) o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si”. O mesmo autor elucida que, “em outras palavras, o dano moral existe in re

ipsa, deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras de experiência comum" (in Programa de responsabilidade Civil, Editora Malheiros, 2ª Edição, p. 80).

E ainda:

Anulatória de débito fiscal – Pretensão à inexigibilidade da cobrança de débitos de IPVAs do período de 2002 a 2006, bem como reparação moral – Fazenda Estadual que reconheceu ser indevida a cobrança sub judice – Sentença a quo de parcial procedência mantida – Empresa autora que teve o nome inscrito no CADIN – Dano moral in re ipsa – Reparação em valor adequado – Apelação da Fazenda Paulista não provida (Apelação Cível 3038725-63.2013.8.26.0224; Relator Des. Fermino Magnani Filho; 5ª Câmara de Direito Público; DJ: 29/11/2021).

Outrossim, o arbitramento judicial do montante da indenização deve considerar as consequências do ocorrido, o nível de culpa do réu, a posição e qualificação em termos socioeconômico e profissional das partes envolvidas, a necessidade de um valor com caráter retributivo-compensatório da dor e tribulação suportada e repressivo-censório da conduta omissiva, evitando novas e desagradáveis práticas congêneres, contudo pautando-se pela moderação e serenidade, para afastar uma suposta fonte de espoliação por enriquecimento injustificado.

A partir disso, cotejando-se os elementos acima referidos, sobretudo a ausência de sequelas definitiva e séria, mas sem perder de vista a necessidade de se inibir a reiteração de episódios semelhantes, arbitro a indenização pelo dano moral em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pelo exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo o processo com julgamento do mérito e acolho o pedido para o fim de: a) declarar a inexigibilidade dos débitos de IPVA relativos ao veículo Fiat Siena, placa EIY 4116; b) condenar o réu ao pagamento da quantia de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, que deverá ser atualizada monetariamente, nos termos da súmula 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a partir desta data (data do arbitramento), e acrescida de juros de mora, a partir do evento danoso (art. 398 do CC e súmula 54 do C. STJ).

A atualização monetária observará o IPCA-E e os juros de mora deverão ser apurados nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, até 09 de dezembro de 2021, data da entrada em vigor da EC nº 113/21, quando então observará a nova disciplina consistente na incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Custas e honorários indevidos, na forma do artigo 54, da Lei n. 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Santo André, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA